



P U T U S A N

Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Anak:

Nama : **IRFAN IRWAN bin IRWAN;**
Tempat Lahir : Bontorannu;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/10 Februari 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu,
Kecamatan Kajang, Kabupaten
Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 10 November 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026



1. Menyatakan Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di LPKA Maros dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba;
3. Menyatakan agar Anak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 6519 HS;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Paharuddin bin Baning;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blk tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino DD 6519 HS;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Paharuddin bin Banning melalui Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 22 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blk tanggal 27 November 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN tersebut oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di UPT PPSBK Nirannuang Bulukumba selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino DD 6519 HS;

Dikembalikan kepada Paharuddin bin Banning melalui Anak IRFAN IRWAN bin IRWAN;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2026, Penuntut



Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 31 Desember 2025 yang dikirim melalui pos dan diterima pada tanggal 3 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Januari 2026. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa mohon untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;



- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 16.30 WITA terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor warna putih dengan pejalan kaki di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa sepeda motor yang menabrak pejalan kaki berjenis sepeda motor Fino dengan plat nomor DD 6519 HS, dan pengendara sepeda motor tersebut adalah Anak sedangkan pejalan kaki adalah Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DD 6519 HS bergerak dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam tiba-tiba Anak Korban berlari untuk menyeberang jalan dari arah utara menuju arah selatan sehingga Anak menabrak Anak Korban tersebut dengan titik tabraknya waktu itu berada di jalur sebelah kiri jalan apabila dari arah barat menuju arah timur;
 - Bahwa Anak sempat melihat Anak Korban tersebut dengan jarak 2 (dua) meter di depan samping kiri Anak dengan berlari menyeberang jalan namun Anak tidak sempat melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor karena Anak Korban tersebut tiba-tiba menyeberang jalan dan Anak juga tidak sempat membunyikan klakson sesaat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
 - Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban berjalan bersama dengan ibu Anak Korban dan kakak ibu Anak Korban, namun ibu Anak Korban tidak menyadari Anak Korban lebih dulu menyeberang jalan saat ibu Anak Korban masih di posisi ujung tangga dan ketika ibu Anak Korban memalingkan muka ke pintu rumah, tiba-tiba sudah terdengar suara tabrakan antara Anak dengan Anak Korban;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka berdarah pada kepala, tulang bahu patah, lalu Anak Korban di bawa ke

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026



Klinik Asyifa akan tetapi karena Anak Korban kejang-kejang akhirnya dirujuk ke RSUD Bulukumba, yang mana sesampainya di RSUD Bulukumba dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter diketahui bahwa ada tulang yang tertanam di selaput otak yang butuh penanganan yang serius karena itu dilakukan operasi kepala, sehingga saat ini tidak ada lagi sebagian tengkorak yang menutupi otak Anak Korban, untuk itu ditunggu perkembangan tulang tengkorak Anak Korban, jika tidak berkembang akan dioperasi lagi untuk penutupan tengkorak kepala sedangkan Anak mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kiri,

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/78/RSUD-BLK/2025 yang ditandatangani oleh dr. Ishak F Iskandar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Riwayat penyakit/perluasan: Pasien rujukan PKM kajang dengan keluhan *post* kejang saat di PKM setelah ditabrak motor sekitar jam 03.00 sore. Keluhan saat ini nyeri bahu kanan disertai bengkak, mual namun tidak muntah, riwayat kejang 1 (satu) kali di puskesmas dengan durasi 3 (tiga) menit. Mekanisme trauma, saat pasien ingin menyeberang pasien ditabrak motor dan terlempar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Anak memenuhi rumusan unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026



cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu kealpaan juga ada pada Anak Korban yang menyeberang jalan tidak memperhatikan lalu lintas atau kendaraan lain yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2026** oleh **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2026